

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 10ª VARA FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP

Processo nº 5006677-33.2024.4.03.6183

NUP: 01099.667788/2024-55

NB: 46/333.222.111-4

DER: 10/09/2023

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, autarquia federal já qualificada nos autos do processo em epígrafe, que lhe move SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu procurador federal ao final assinado, apresentar

CONTESTAÇÃO

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I - SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de ação em que pleiteia a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria especial após a conversão de tempo especial em comum, alegando exposição a agente nocivo no período de 06/03/1997 a 31/12/2002. Ação ajuizada em 2024.

II - PRELIMINARES

II.1 - Do Juízo 100% Digital

O INSS concorda com a tramitação do processo na modalidade "Juízo 100% Digital", conforme estabelecido pela Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020. No entanto, o instituto discorda que suas intimações e citações sejam realizadas por meio de e-mail ou celular (art. 2º, parágrafo único, da Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020). As notificações eletrônicas do INSS devem ser feitas por meio do sistema processual eletrônico (art. 183, §1º, do CPC em conjunto com o art. 5º, da Lei nº 11.419/2006).

II.2 - Da Audiência de Conciliação

Estando adstrito aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, o INSS informa não possuir interesse na realização de audiência de conciliação (art. 334, §4º, II, CPC/2015).

II.3 - Da Renúncia ao Valor Excedente a 60 Salários-Mínimos

Tratando-se de feito que tramita perante o Juizado Especial Federal, é necessário que a parte autora renuncie expressamente ao montante que ultrapasse sessenta salários mínimos (art. 3º, §2º, da Lei n.º 10.259/2001), sob pena de extinção do feito sem análise do mérito.

II.4 - Da Decadência

Considerando o fato de ter decorrido mais de 10 (dez) anos a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, decaiu o direito da parte autora de revisar o ato de concessão de seu benefício.

[VERIFICAR: deixar a preliminar de decadência somente quando contabilizar 10 anos da data de ajuizamento até a presente data]

III - DO MÉRITO

Passa-se à análise dos períodos de atividade especial requeridos, conforme tabela abaixo.

III.1 - Período de 06/03/1997 a 31/12/2002 - Agente: Ruído

Período(s):	06/03/1997 a 31/12/2002
Prova apresentada:	PPP de fls. 33/34 do PA (data de emissão: 20/02/2021)

Fundamentos da defesa:

Questões Prejudiciais / Vícios Formais do PPP:

1. A parte autora não comprova que o vistor do PPP possua poderes de representação da empresa.

Agentes Nocivos:

1. Exposição ao ruído dentro do limite de tolerância - 90 dB(A).
2. Não há responsável técnico pelos registros ambientais no período, informação está sempre exigível para o ruído.

V - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o INSS:

- a) o acolhimento das preliminares arguidas;
- b) no mérito, a total improcedência dos pedidos.

Nestes termos, pede deferimento.

São Paulo, 15 de janeiro de 2026.

Procurador Federal